

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 665/2537

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ป.รัชฎากร มาตรา 40 (3), มาตรา 40 (6), มาตรา 70 (2), มาตรา 70 (4)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 29

การที่โจทก์ทำสัญญากับบริษัทต่างประเทศไว้ 2 ประเภท คือสัญญาประเภทให้ความช่วยเหลือทางด้านวิศวกรรม กับสัญญาประเภทให้ใช้เครื่องหมายการค้า โดยมีข้อสัญญาว่าเมื่อสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านวิศวกรรมเลิกกัน โจทก์ต้องส่งคำแนะนำและเอกสารต่าง ๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลการผลิตอันถือเป็นความลับคืน โดยห้ามทำสำเนาไว้ และผลของการเลิกสัญญาดังกล่าวมีผลให้สัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้าเลิกกัน สิทธิของโจทก์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าย่อมหมดไปสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านวิศวกรรมดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการให้ใช้สิทธิค่าตอบแทนสัญญาซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(3) ซึ่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 70(2) แห่งประมวลรัษฎากร หากใช้เป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40(6)ซึ่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70(4) แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวไม่ โจทก์อุทธรณ์เพียงว่าเมื่อการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเป็นการไม่ชอบและไม่ถูกต้องแล้ว จำเลยย่อมไม่มีสิทธิเรียกเงินเพิ่มจากโจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์มิได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางที่วินิจฉัยประเด็นเกี่ยวกับเงินปันผลที่โจทก์จ่ายจากกำไรในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2524 ที่โจทก์หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ไม่ถูกต้องจึงต้องเสียเงินเพิ่มว่าไม่ถูก

ต้องไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างไรจึงเป็นอุทธรณ์ไม่ขัดแย้งตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 225ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี
ภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 29

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์นำส่ง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2522-2525 สั่งให้โจทก์ชำระภาษี
เงินได้นิติบุคคลเงินเพิ่มและเบี้ยปรับรวมเป็นเงิน 3,839,895.01 บาท พร้อมทั้งเงิน
เพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนจำนวน 200,866.20 บาทไปชำระให้
แก่จำเลยโดยอ้างว่าเป็นเงินค่าสิทธิที่โจทก์จ่ายให้แก่บริษัทเนสท์เล่ โปรดักส์ เทคนิ
คัล แอสซิสแตนท์ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าบริษัทเนสเทค) และบริษัทฟูดอินกรีเดีย
นส์สเปเชียลลิตีส์ เอส. เอ. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามมาตรา 40(3)ซึ่งจะต้องหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70(2) แห่งประมวลรัษฎากรนั้นไม่ถูกต้อง เพราะเงินที่
โจทก์ได้จ่ายให้บริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศเป็นเงินค่าตอบแทนในทาง
วิศวกรรมซึ่งเป็นการให้บริการโดยอาศัยความรู้ทางวิชาชีพตามมาตรา 40(6) และ
โจทก์ได้หักภาษีนำส่งให้จำเลยตามมาตรา 70(4) ครบถ้วนแล้ว การประเมินจึงไม่
ชอบโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านตามกฎหมายแล้วแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์โจทก์ การ
ประเมินและคำวินิจฉัยไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ต.3/1041/2/03468 - เลขที่ต.3/1041/2/03474 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่
172/2533/2

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกภาษีอากรวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นบริษัทดำเนินกิจการโรงงานผลิต
กระป๋องและผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมข้นหวานนมสเตอริไลส์รสหวาน และรสจืด
นมปรุงแต่งรสสเตอริไลส์นมถั่วเหลือง นมสดยูเอชที ัญญาหารทารกและบะหมี่
สำเร็จรูปในการนี้โจทก์ได้ทำสัญญากับบริษัทต่างประเทศ 2 ประเภท คือสัญญา
ประเภทให้บริการทางด้านวิศวกรรมโดยทำกับบริษัทเนสท์เล่ โปรดักส์เทคโนโลยี แอส
ซิสแตนท์ จำกัด หรือบริษัทเนสเทคและบริษัทฟู้ดอินกรีเดียนส์ สเปนเซียลลิตีส์ เอส.
เอ. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสัญญาประเภทให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยทำกับ
บริษัทไซซิเอทเต้ เดส์ โปรดักส์ เนสต์เล่ เอส. เอ. จำกัด และบริษัทฟู้ด อินกรี
เดียนส์ สเปนเซียลลิตีส์ เอส.เอ. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เห็นว่าการที่บริษัทเนสเทค
และบริษัทฟู้ดอินกรีเดียนส์ สเปนเซียลลิตีส์ เอส.เอ. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้ความ
ช่วยเหลือโจทก์เกี่ยวกับการผลิตสินค้าตามกรรมวิธี เทคนิคสูตรและขบวนการผลิต
ต่าง ๆ โดยมีข้อสัญญาว่าเมื่อสัญญาเลิกโจทก์ต้องส่งคำแนะนำเอกสารต่าง ๆ อัน
เกี่ยวกับข้อมูลการผลิตอันถือเป็นความลับคืนให้บริษัททั้งสองโดยห้ามทำสำเนาไว้
และผลของการเลิกสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านวิศวกรรมมีผลให้สัญญาให้ใช้
เครื่องหมายการค้าเลิกกันได้ สิทธิของโจทก์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าย่อมหมดไป
สัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านวิศวกรรมดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการให้ใช้สิทธิค่า
ตอบแทนตามสัญญาจึงเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(3) ซึ่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 70(2) แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา

40(6)ซึ่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70(4) แห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้นไม่
การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์จึงชอบแล้ว ส่วนปัญหาที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยเรียกเงินเพิ่มตาม
มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากรได้หรือไม่นั้น โจทก์อุทธรณ์เพียงว่า เมื่อการ
ประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเป็นการไม่ชอบและไม่ถูกต้องแล้วจำเลยย่อมไม่มี
สิทธิเรียกเงินเพิ่มจากโจทก์ เห็นว่า โจทก์มิได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
ที่วินิจฉัยประเด็นเกี่ยวกับเงินปันผลที่โจทก์จ่ายจากกำไรในรอบระยะเวลาบัญชีปี
2524 ที่โจทก์หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ไม่ถูกต้องจึงต้องเสียเงินเพิ่มว่าไม่ถูกต้องไม่ชอบ
ด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างไร จึงเป็นอุทธรณ์ไม่ขัดแย้งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 29 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยในประเด็นนี้

พิพากษายืน

(เสมอ อินทรศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ